

MBROJTJA E MONUMENTEVE NË KONTEKSTIN SHQIPTAR

1. Legjislacioni

Akti i parë zyrtar për pasuritë kulturore pas shpalljes së Pavarësisë më 1912, është Qarkorja e Ministrisë së Arsimit Nr. 923, datë 19.06.1922, drejtuar gjithë kryeinspektorëve dhe inspektorëve të arsimit, me anën e së cilës porositeshin të kujdeseshin për gjetjen dhe ruajtjen e vjetërsirave.

Akti më i plotë juridik është Ligji 129, dt. 28.05.1929 “Mbi monumentet Kombëtare”. Në përcaktimin e monumenteve u jepet përparësi vlerës historike dhe artistike të tyre.

Pas Luftës së dytë Botërore fillon veprimtaria sistematike për vlerësimin e trashëgimisë kulturore. Dekreti nr. 568, datë 17.03.1948 “Mbi mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe sendeve natyrale të rralla”, i miratuar me Ligjin nr. 609, datë 25.05.1948, janë aktet e para normative që trajtojnë monumentet e kulturës dhe ato të natyrës.

Instituti i Shkencave ishte institucioni i ngarkuar për përgjedhjen e monumenteve dhe për mbrojtjen e tyre, ndërsa më vonë këto funksione i kaluan Universitetit të Tiranës.

Zgjerimi i veprimtarive lidhur me monumentet solli si kërkesë imperative krijimin e institucioneve të pavarurara për ushtrimin e këtyre veprimtarive. Deri atëhere funksionet e mbrojtjes së monumenteve, por dhe i gërmimeve, gjurmimit dhe studimit të trashëgimisë kulturore kryeshin nga Grupi i Kulturës Materiale, pranë Institutit të Historisë të Universitetit të Tiranës. Grupi i Kulturës Materiale përbëhej prej Sektorit të Arkeologjisë, Sektorit të Historisë së Artit dhe Arkitekturës dhe Sektorit të Restaurimit.

Me shtimin e vëllimit të punimeve, mbi bazën e Sektorit të Restaurimit të Grupit të Kulturës Materiale më 1965, u krijua një institucion i veçantë për mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve të kulturës, Instituti i Monumenteve të Kulturës, me degë dhe atelie në qendër dhe në rrethe të ndryshme të vendit, nën varësinë e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës.

Në vijim të përmirësimit të legjislacionit të mbrojtjes së monumenteve më 23.09.1971 miratohet dekreti “Mbi mbrojtjen e monumenteve kulturore e historike dhe pasurive natyrore të ralla”, i cili shquhet për konceptet qarta për vlerësimin e monumenteve dhe organizimin e institucioneve të ngarkuara për mbrojtjen e tyre. Mbi bazën e të cilit u miratuan dhe disa rregullore, të cilat saktësonin mënyrat dhe përgjegjësitë për mbrojtjen e monumenteve kulturore dhe historike.

Ndryshimet politike të vitit 1991 sollën nevojën e përshtatjes së ligjeve për trashëgiminë historike kushteve të reja social-politike të vendit. Në këtë kuadër miratohet ligji nr. 7876, dt. 12.10.1994, “Për mbrojtjen e pasurive kulturore të luajtshme dhe të paluajtshme”. Në ligj i hiqet e drejtja ekskluzive e shtetit për kryerjen e gërmimeve dhe restaurimeve. Ato mund të kryhen edhe nga persona të kualifikuar, me autorizimin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, po kështu mund të kryen edhe në bashkëpunim me institucione të huaja të specializuara. Gjithashtu lejohet financimi i këtyre veprimtarive edhe nga donacione institucionesh të huaja shtetërore apo private.

Në Ligjin 9048 “Mbi trashëgiminë kulturore, i ndryshuar”, i vitit 2003, i ndryshuar në vitin 2008, bëhet një zgjerim i konceptit trashëgimi kulturore, duke përfshirë në të dhe trashëgiminë shpirtërore. Gjithashtu në të ligjërohet licensimi i personave dhe shoqërive të specializuara për hartimin e projekteve dhe ndërhyrjeve restauruese.

Në mbështetje të ligjeve të mësipërme ka dalë një numër i madh VKM dhe Rregulloresh, të cilat zgjerojnë ose interpretojnë nenet e veçanta të ligjeve. Ndër to janë tepër të rëndësishme rregulloret për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e qendrave historike dhe zonave të mbrojtura të qyteteve dhe fshatrave.

2. Gjurmimi dhe vënia në mbrojtje e monumenteve

Më 1948 Instituti i Shkencave harton listën e parë të monumenteve Lista përmban 107 monumente, të shpërndara në 22 rrethe të vendit dhe të ndara në katër kategori: kala, qyteza dhe qytete antike, kisha e manastire, ura, ujësjellësa, shpella e kulla, xhami, teqe e tyrbe.

Në vitin 1961 hidhet një hap i madh cilësor në procesin e vlerësimit të monumenteve. Vihen në mbrojtje të shtetit ansamble dhe qytete, qytetet-muze të Beratit dhe të Gjirokastrës, nëntoka e Durrësit dhe Pazari i Vjetër i Krujës. Krahas shpallet lista e dytë me 80 monumente, të cilat 54 janë banesa.

Në vitin 1963 Universiteti i Tiranës, i cili kishte nën juridiksionin e tij mbrojtjen e monumenteve, harton listën e tretë të monumenteve, të cilat arrijnë shifrën e 471 monumente, duke zgjeruar ndjeshëm dhe fushën e gjinive të ndryshme ndërtimore.

Viti 1967 me nxjerrjen jashtë ligjit të ushtrimit të fesë dhe privimit të popullsisë nga e drejta elementare e besimit, ishte një vit i mbrapshtë edhe për monumentet e kulturës. Krahas shkatërrimit të ndërtesave dhe objekteve të tjera fetare, ulet numuri i monumenteve të kultit të vëna në mbrojtje, nga 214 në 140.

Si rezultat i zgjerimit të veprimtarisë kërkimore e studimore rritet dhe numri i monumenteve të vëna në mbrojtje. Lista e vitit 1973 e botuar nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës, përmbante 700 monumente, por këtu nuk përfshihshin monumentet e kategorisë së dytë, ndërsa qendrat arkeologjike figurojnë si njësi të vetmë, ndonëse ato brenda tyre përmbajnë shumë monumente. Një risi e kësaj liste është se tashmë janë vlerësuar dhe shumë banesa fshatare, duke shpallur dhe 55 të tilla si monumente kulture, kryesisht nga krahinat e Shqipërisë së Veriut, të cilat ishin eksploruar deri atëhere.

Sensibilizimi ndaj vlerave të arkitekturës popullore solli daljen e VKM nr. 229, dt. 01.11.1974 “Mbi gjurmimin dhe vënien në mbrojtje të ndërtimeve popullore”. Zbatimi i këtij vendimi nëpërmjet ekspeditave të shumta gjurmuese e rriti në mënyrë të ndjeshme numrin e monumenteve edhe me banea popullore jo vetëm në qendrat qytetare, por dhe me banesa fshatare nga krahina të ndryshme të vendit.

Me shtesat dhe seleksionimet e herë pas herëshme deri në vitin 1988 numri i monumenteve arriti në 1134 të kategorisë së parë, ndërsa bahkë me monumentet e kategorisë së dytë, ky numur shkoi në 2377.

Lista përfundimtare e ditëve të sotme numuron 2295 monumente.

Vlerësimi për monumentet tona i tejkaloi kufijtë e vendit: Qendra arkeologjike e Butrintit më 1992, Gjirokastra me 2005 dhe Berati më 2007 shpallen Pasuri Kuturore Botërore nën kujdesin e UNESCO-s.

3. Mbi kriteret e shpalljes së monumenteve

Rritja e vazhdueshme e numurit të monumenteve, por dhe e gjinive ndërtimore të vëna në mbrojtje nuk mund të bëhet në mënyrë rastësore.

Përcaktimi i kriterëve vlerësues do të ishte pikënisja e këtij procesi të gjatë gjurmues, dokumentues, seleksionues dhe propozues për të vënë në mbrojtje shtetërore ekzemplarët më me vlerë të gjinive të ndryshme ndërtimore.

Kriteri i parë dhe themelori i përzgjedhjes do të buronte nga vetë përcaktimi i nocionit të monumentit, d.m.th. të ishte një vepër me vlera historike dhe artistike.

Aspekti historik kushtëzohej nga dukuria se çdo periudhë historike karakterizohej nga një shumëllojshëri gjinish dhe numër ndërtimesh. Detyra e parë e përzgjedhjes do të ishte të pasqyronte barazisht gjithë këtë shumëllojshëri monumentesh.

Aspekti i dytë, ai i vlerës artistike, merr në konsideratë tiparet artistiko-arkitektonike, apo tekniko-konstruktive të veprave, ku këto tipare kanë arritjet më të shënuara.

Krahas këtij kriteri më i rëndësishëm është kriteri tipologjik.

Çdo periudhë historike karakterizohet nga mbizotërimi i një tipologjie të caktuar monumentesh, shëmbujt më përfaqësues të tyre duhet të vireshin në mbrojtje.

Por kristalizimi i një prototipi nuk ishte i menjëherëshme. Një numër shembujsh dëshmojnë për rrugën historike që ka ndjekur formimi tipologjik deri sa arriti në format më të përkryera dhe, si të tilla, edhe ato duheshin vënë në mbrojtje.

Një tip i caktuar nuk shfaqet me të njëjtat tipare në qendra të ndryshme. Por edhe këta shembuj në qendra të ndryshme duhet të vireshin në mbrojtje, sepse dëshmojnë për përhapjen gjeografike të një tipi të caktuar, që i jep zhvillimit tipologjik një karakter mbarëkombëtar.

Një tjetër kriter i rëndësishëm ka qenë dhe kriteri i autenticitetit. Janë parapëlqyer ata shembuj që kanë ruajtur sa më shumë tiparet autentike, të cilat do të na dëshmonin më me vërtetësi karakterine një tipologjije të caktuar.

Gjendja teknike e monumentit ka patur dhe ajo rolin e saj në përzgjedhjen e shembujve të vëna në mbrojtje. Ndërmjet shembujve të ngjashëm janë parapëlqyer ato në gjendje më të shëndoshë.

Është e qartë se aplikimi i këtyre kriterëve nuk ka qenë i barasvlefshëm për çdo gjini monumentesh. Për qendrat dhe zbulimet arkeologjike mbizotëruese ka qenë kriteri historik. Po ky kriter ishte i vlefshëm edhe për kalatë, të cilat në shumicën e rasteve përmbajnë faza ndërtimore të periudhave të ndryshme historike. Në mënyrë analoge, vlerat artistike mbizotëronte në monumetet e artit.

E gjithë kjo veprimtari e dendur gjurmuese, dokumentuese, seleksionuese dhe vënie në mbrojtje të monumenteve më përfaqësuese të çdo periudhe dhe gjinie duhej përligjur, duhej argumentuar për t'u bërë bindëse, si për opinionin shkencor bashkëkohës, ashtu dhe për atë të brezave pasuese. Mënyra më e mirë për këtë përligjje ka qenë botimi i artikujve dhe monografive.

4. Ndërhyrjet restauruese

Ndërhyrjet konservuese dhe restauruese në monumentet janë mbështetur në kriteret për konservimin dhe restaurimin, të saktësuara në aktet normative kombëtare dhe ndërkombëtare, të zbatueshme edhe në vendin tonë.

Në Qendrat Historike ndërhyrjet restauruese synojnë ruajtjen e hapësirave urbanistiko-arkitekturore, rrjetit rrugor tradicional në kompozim dhe teknikë, si dhe të hapësirave pushuese dhe gjelbërimit tradicional.

Në Zonat e mbrojtura kryhen restaurime, përshtatje, rikonstruksione apo dhe ndërtime të reja për të rritur vlerat e kësaj zone dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Përshtatjet, rikonstruksionet apo dhe ndërtimet e reja nuk duhet të kalojnë një numër të caktuar katesh dhe të respektojnë kompozimin volumor dhe trajtimet e pamjeve të jashtme tradicionale.

Ndërhyrjet në monumentet e kategorisë së parë, ruajnë mbarë kompozimin dhe teknikat origjinale si në brendësi, ashtu edhe në pamjet e jashtme.

Ndërhyrjet në monumentet e kategorisë së dytë, ruajnë volumin fillestar dhe formulimin e pamjes së jashtme, ndërsa në brendësi mund të bëhen ndryshime për të përmirësuar kushtet e jetesës, apo të funksioneve të reja që ato mund të marrin, por duke ruajtur gjithashtu ato elemente për të cilat ato janë shpallur si monumente.

Një dokument bazë që i jep mbështetjen ligjore, por dhe detyrimin ligjor këtyre ndërhyrjeve është “Karta Shqiptare e Restaurimit”, miratuar me VKM, nr. 426, datë 13.07.2007.

Karta përcakton metodat dhe rregullat më specifike të ndërhyrjes në kategoritë dhe tipologjitë e ndryshme si:

1. Rregulla për konservimin, mbrojtjen dhe restaurimin e objekteve arkeologjike
2. Rregulla për kryerjen e restaurimeve arkitektonike
3. Rregulla për restaurimin e pikturave dhe skulpturave
4. Rregulla për mbrojtjen e Qendrave Historike
5. Rregulla për konservimin dhe restaurimin e librit
6. Rregulla për konservimin dhe restaurimin e materialeve të arkivit.

Disa nga udhëzimet për kryerjen e restaurimeve arkitektonike, do të jenë:

- rekomandohet mbikëqyrja e vazhdueshme e objekteve monument kulture
- konsiderohet mundësia e rijetëzimit të ndërtesave antike monumentale, me kusht që funksioni i ri të mos dëmtojë vlerat e monumentit
- hartimi i projektit për restaurimin e një vepre arkitektonike duhet të paraprihet nga një studim i kujdesshëm mbi monumentin
- ekzekutimi i ndërhyrjeve dhe të gjitha punimet e restaurimit të monumenteve ... duhet ti besohen institucioneve shtetërore të specializuara, si edhe subjekteve private të specializuara dhe të licencuara për këtë qëllim
- domosdoshmëri esenciale e restaurimit është respektimi i mbrojtjes së autenticitetit

Një rëndësi e veçantë në Kartën Shqiptare të Restaurimit i kushtohet mbajtjes së dokumentacionit të çdo faze të ndërhyrjeve konservuese dhe restauruese, përpilimit të raporteve përfundimtare, arkivimit të dokumentacionit dhe, sigurisht, edhe mundësis së botimit të tij.